

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
 SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES - ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - 775 684 764 RCS Paris
 Siège social et Direction générale : 114 avenue Emile Zola - 75739 Paris cedex 15 - Téléphone 01 40 59 70 00 - Télécopie 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr

Notre référence à rappeler
 dans toute correspondance :

N° sociétaire : 628772D
 N° contrat : 7306000/001 384826/000



FOLLET BRUNO
 105 RUE POUYER QUERTIER
 27380 FLEURY SUR ANDELLE

Pour tout renseignement contacter :

Site de gestion
 SMABTP ROUEN
 50 RUE GUY DE MAUPASSANT
 BP 808
 76004 ROUEN CEDEX
 Tél. : 02.32.76.15.20
 Fax : 02.32.76.31.09

CONTRAT D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE BTP INGENIERIE, ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION "Responsabilités professionnelles"

Conditions particulières

Adhésion aux statuts

Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des statuts de la SMABTP, vous vous engagez à vous y conformer et déclarez ainsi adhérer à notre société.

Votre adhésion est acceptée au nom de la SMABTP par le Directeur Général par délégation du Conseil d'administration.

Date d'effet du contrat : 01/12/2010

Echéance principale : 1^{er} janvier

Modalités de règlement

Votre cotisation est payable à chaque échéance trimestrielle le premier jour de chaque trimestre. Elle sera prélevée sur votre compte bancaire conformément à nos accords.

Conventions spéciales souscrites

- Convention Risques de l'Exploitation (RC)
- Convention Ingénierie Bâtiment

Convention Risques de l'Exploitation (RC)

Article 1 - Missions garanties et références correspondantes

Missions garanties au titre des conventions spéciales RP souscrites.

Article 2 - Montants de garantie et de franchise

Les montants de garantie et de franchise applicables sont, au jour de la signature du présent contrat, fixés à :

Garanties	Montants de garantie	Franchises
- dommages corporels	3 354 000 euros par sinistre	Néant
- dommages matériels et immatériels	150 000 euros par sinistre et par an	2 Franchises statutaires
- tous dommages confondus en cas de faute inexcusable	1 000 000 euros par sinistre et par an	Néant
- tous dommages confondus directement ou indirectement dus ou liés à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante	1 000 000 euros par sinistre et par an	Néant
- tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement accidentelle ou non	420 000 euros par sinistre et par an	2 Franchises statutaires
- protection juridique	16 000 euros par litige Maxi : 61000 euros par année d'assurance	Néant

Article 3 - Taux de cotisation hors taxe

Taux applicable à la totalité des honoraires hors taxe encaissés par vous-même ou vos sous-traitants pour les :

Missions garanties au titre des conventions spéciales RP souscrites

0,19 %

Article 4 - Dispositions communes aux conventions spéciales souscrites

4.1 - Franchise statutaire

Le montant de la franchise statutaire est fixé chaque année par l'Assemblée générale de la SMABTP. A la date d'effet du contrat, son montant est de 152 €.

4.2 - Cotisation annuelle minimale

La cotisation annuelle minimale hors taxe du contrat est fixée à 32 fois la valeur de la franchise statutaire soit, à la date d'effet du contrat, 4 864 € (152 € x 32).

Fin de la convention spéciale => => => =>

Convention Ingénierie Bâtiment

Article 1 - Missions garanties et références correspondantes

Mission : Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier

Expérience : 19 an(s) d'exercice

Article 2 - Montants de garantie et de franchise

Les montants de garantie et de franchise applicables sont, au jour de la signature du présent contrat, fixés à :

Garanties	Montants de garantie	Franchises
■ de responsabilité décennale et de bon fonctionnement		
- obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions légales (articles L. 241-1, L. 243-1-1-II et A. 243-1 du Code des assurances), - lorsque le sociétaire intervient en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale pour les dommages de nature décennale selon les articles 1792, 1792.2 et 1792-4-2 du Code civil - de bon fonctionnement (article 1792.3 du Code civil)	à hauteur du coût des travaux de réparation de l'ouvrage (les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) (1) 300 000 euros par sinistre et par an	10 % du sinistre Mini : 5 Franchises statutaires Maxi : 50 Franchises statutaires
■ des autres responsabilités professionnelles		
- dommages corporels	3 354 000 euros par sinistre	Néant
- dommages matériels	300 000 euros par sinistre et par an	10 % du sinistre Mini : 5 Franchises statutaires Maxi : 50 Franchises statutaires
- dommages immatériels	inclus dans dommages matériels ci-dessus	10 % du sinistre Mini : 5 Franchises statutaires Maxi : 50 Franchises statutaires
- tous dommages confondus directement ou indirectement dûs ou liés à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante	1 000 000 euros par sinistre et par an	Néant
- tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement accidentelle ou non	305 000 euros par sinistre et par an	10 % du sinistre Mini : 5 Franchises statutaires Maxi : 50 Franchises statutaires

N° sociétaire : 628772D
N° contrat : 7306000/001 384826/000
Conditions particulières

4/5

P10030380

(1) **Ce montant s applique dès lors que vous participez à une opération de construction d un ouvrage soumis à l obligation d assurance dont le coût total hors taxes (travaux et honoraires compris) ne dépasse pas le montant de 26 000 000 €.** Au-delà de ce montant vous devez nous déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de nous, un avenant d adaptation de garantie. A défaut, il sera fait application d une règle proportionnelle selon l article L.121-5 du Code.

Article 3 - Taux de cotisation hors taxe

Taux applicable à la totalité des honoraires hors taxe encaissés par vous-même ou vos sous-traitants desquels sont déduits 70 % des règlements à vos sous-traitants (article 6.1 de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l ingénierie "bâtiment").

Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier 2,84 %

Fin de la convention spéciale => => => => =>

N° sociétaire : 628772D
N° contrat : 7306000/001 384826/000
Conditions particulières

5/5

P10030380

Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des documents suivants :

- conditions générales du contrat (réf.P2070C)
- convention spéciale des risques de l'exploitation (réf. P2072A)
- convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie "bâtiment" (réf. P2073B)
- les conditions générales relatives à la garantie protection juridique des professionnels de la construction (réf. P2048C)
- les statuts de la SMABTP (réf. P0003I)
- l intercalaire "éléments d équipement professionnels" (réf. P5182)

Fait en 2 exemplaires
à ROUEN
le 03/02/2011

Le Directeur général
par délégation

Le Souscripteur